

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1168/2532

นายหวิง สงวนคำ

โจทก์

นายสุพจน์ เจริญสุข กับพวก

จำเลย

นางขวัญตา ธีระนาวิกกุล จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 183)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ 4 ร่วมกันไปดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 34763,34764,34765,34766 และ 34767 ตำบลหนองค้ำพลู (หนองแขม)อำเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานคร แล้วใส่ชื่อโจทก์และนางจำเนียร สงวนคำ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตามเดิม หากจำเลยคนใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยคนนั้นระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายจิระศักดิ์ สงวนคำขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 177,178)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 166 แผ่นที่ 11)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ชูเชิด รักษะบุตร-เหิยร ผุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ